

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 545/2532

นายสอาด จันทรแจ่ม

โจทก์

นายจำปี โพธิ์ทอง

จำเลย

นายจำปี โพธิ์ทอง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 234, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ทุนทรัพย์ที่พิพาทคือจำนวนเงินที่จำเลยได้ไถ่เอียงไม่เกินห้าหมื่นบาท และศาลอุทธรณ์พิพากษายืน เมื่อฎีกาของจำเลยล้วนเป็นการไถ่เอียงข้อเท็จจริงจึงต้องห้ามฎีกา ไม่รับฎีกาจำเลย

จำเลยเห็นว่า ทุนทรัพย์ที่พิพาทคดีนี้เป็นทุนทรัพย์ที่โจทก์ตั้งฟ้องมาและจำเลยได้ไถ่เอียงจำนวน 51,889 บาท จำเลยมิได้ฎีกาเฉพาะข้อเท็จจริงแต่ฎีกาข้อกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรค 2 ขึ้นคัดค้าน และแม้จำเลยยื่นคำร้องฎีกาคำสั่งศาลชั้นต้นเกินกำหนด 10 วัน ศาลฎีกามีคำสั่งให้รับฎีกาจำเลยได้ตามนัยคำพิพากษาฎีกาที่ 38/2529 และฎีกาที่ 555/2523

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้จำเลยชำระเงิน 47,689 บาทให้แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ในต้นเงิน 40,659 บาทนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 76)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 79)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว คำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกาจำเลยนั้น จำเลยยื่น
เกินกำหนดระยะเวลาตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 234 ประกอบมาตรา 247ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ให้ยกคำร้อง คำคำร้อง
เป็นพับ สำหรับคำพิพากษาศาลฎีกาที่จำเลยอ้างมานั้น ข้อเท็จจริงไม่ตรงกับปัญหาใน
คดีนี้

พิจาระห์แล้ว คำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกาจำเลยนั้น จำเลยยื่น
เกินกำหนดระยะเวลาตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 234 ประกอบมาตรา 247ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ให้ยกคำร้อง คำคำร้อง
เป็นพับ สำหรับคำพิพากษาศาลฎีกาที่จำเลยอ้างมานั้น ข้อเท็จจริงไม่ตรงกับปัญหาใน
คดีนี้

(สวัสดี รอดเจริญ-สอง สุขะปณณพันธ์-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ